

1500715-25.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... para o fim de praticarem tráfico de drogas, bem como no dia 21 de março de 2022, nas mesmas condições de local, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e dividindo entre si os atos executórios, traziam consigo e transportavam, para entrega a consumo de terceiros, 19,6 quilogramas de Maconha, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500715-25.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500715-25.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO PEDROSO SOBRINHO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

LUCAS MAZZALI e LEANDRO PEDROSO SOBRINHO foram denunciados como incurso nos artigos 35, caput e 33, ambos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do código Penal, porque em data incerta, porém até dia 21 de março de 2022, por volta das 11h00 na Rua Alterosa, nº 100, Jardim São Daniel, nesta comarca e cidade de Carapicuíba, associaram-se para o fim de praticarem tráfico de drogas, bem como no dia 21 de março de 2022, nas mesmas condições de local, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e dividindo entre si os atos executórios, traziam consigo e transportavam, para entrega a consumo de terceiros, 19,6 quilogramas de Maconha, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, também, que em data incerta, porém até dia 21 de março de 2022, por volta

das 11h00 na Rua Alterosa, nº 100, Jardim São Daniel, Carapicuíba, LUCAS e LEANDRO PEDROSO SOBRINHO, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e dividindo entre si os atos executórios, após adquiriram e receberam, em proveito próprio, 01 (uma) Pistola da marca GLOCK G44, calibre 22, municiada com 10 (dez) cartuchos íntegros, sabendo tratar-se de produto de crime (roubo), pertencente a Neuza Aparecida De Amaral Mizurini & Ltda ME - sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida às fls. 123. Os acusados foram citados e ofertaram respostas à acusação às fls. 233/241 e em audiência.

Durante a audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas presentes e, ao final, interrogados os acusados, foi convertido as alegações orais em memoriais. Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia, com a condenação dos réus por todos os crimes imputados. Na fixação da pena, requereu seja considerada a grande quantidade de droga, os maus antecedentes e reincidência do réu Leandro (fls.63/69 e 70/86), com afastamento do redutor e fixação do regime fechado, bem como seja reconhecida o concurso material de crimes. Por fim, requereu seja decretada a perda dos veículos I/Audi Q3- placa BBZ1/06 e Chev/Prisma- placas FTF9D60 apreendidos (fl.301/312).

A defesa de Leandro Pedroso Sobrinho, em memoriais, requereu a absolvição por insuficiência probatória. Aduziu que não há qualquer circunstância que vincule o acusado Leandro aos entorpecentes localizados no veículo Prisma, inexistindo, ainda, prova de vínculo com o corréu Lucas. Quanto à arma, pontuou que o porte era exercido apenas por Lucas.

Por sua vez, Lucas Mazzali, em memoriais, de igual forma, requereu a improcedência, sob o fundamento de que as imagens juntadas comprovam que Lucas transportava uma caixa lacrada, sem qualquer visibilidade de seu interior, sendo o seu conteúdo desconhecido pelo réu, ensejando no reconhecimento do erro de tipo. Aduziu que sempre exerceu atividade lícita e trabalhava como motorista de aplicativo. Arguiu, ainda, princípio da consunção. De modo subsidiário, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, com reconhecimento da confissão e da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, com fixação de regime aberto e deito de recorrer em liberdade (fl.362/375).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls.14/15, extrato Detecta de fls.26 e 29/31 e 32/40, laudo toxicológico de fls. 163/165; laudo da arma de fogo e munições de fls. 260/263, link imagens da PM (fls. 267), BO PM (fls.268/278) e dados das câmeras (fls.279/284 e 285/289).

Igualmente a autoria, em que pesem as negativas dos acusados em juízo.

Lucas disse que foi contratado para transportar uma cesta básica, pelo valor de R\$150,00, sendo que a caixa estava fechada e lacrada. Veio de Jundiaí. Desconhecia que havia entorpecente. A arma era de sua propriedade e iria regularizar. Não conhecia o réu Leandro.

Leandro alegou pegou o carro de seu irmão Alexsandro para sair com uma garota chamada Aninha, tendo pernoitado na cidade de Franco da Rocha. Na manhã do dia seguinte, veio para Carapicuíba deixar Aninha, cidade em que ela morava e quando parou para ir em uma lanchonete foi abordado pelos policiais e nada de ilícito foi encontrado no Audi.

As versões exculpatórias, no entanto, além de não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Com efeito, as provas produzidas, apesar dos esforços defensivos, não deixam dúvidas do vínculo entre os acusados e da prática, em conjunto, do tráfico de drogas.

Havia denúncia anônima indicando exatamente que dois veículos estariam negociando arma e drogas, sendo identificados as placas e os carros. Os veículos saíram da cidade de Jundiaí e chegaram na mesma data e, em horários próximos, neste município de Carapicuíba. O sistema detecta mostrou que os réus passaram pelo mesmo detector-

um deles as 9h45:56 (PRISMA - Lucas) e o outro as 9h46:01(AUDI - Leandro)- fls.20/21.

Por sua vez, os policiais militares Rivelton e Eduardo Mateus ratificaram os depoimentos prestados perante a autoridade policial e de forma uníssona disseram que: "Receberam denúncia anônima de que dois veículos estavam pelo local negociando armas e drogas. Tínhamos os modelos dos veículos, sendo Prisma e Audi. Ao abordar o Prisma mais atrás, com o Lucas, o Audi foi saindo. Fui tentar correr atrás do Audi e não consegui. Achamos no Prisma a caixa de papelão com a droga. No prisma também foi encontrada a arma. Trancamos o Prisma e colocamos o Lucas na viatura com a droga e fomos tentar achar a Audi. Pedimos apoio. Nós mesmos achamos o Audi e um popular avisou que os ocupantes tomaram determinado rumo. Fomos e achamos. O outro preso estava com a chave do Audi. No Audi não tinha nada de ilícito. No DP com o Delegado foi puxado o Detecta que mostrava que vieram juntos de Jundiá. Lucas dizia que era Uber, mas não tinha o APP. Ele alegou que veio fazendo corrida e não tinha APP. Que achava que era uma cesta básica. Ele confessou o porte da arma. No DP foi apontado que a arma era roubada de uma transportadora, salvo engano. Lucas dizia que tinha comprado no mercado livre. E ele não quis mostrar onde exatamente comprou. Não conheço os réus antes. Toda a abordagem tem evidência digital filmagens. Desde o início. Era 20kg aproximadamente de droga, uma espécie de pasta base com maconha especial. A denúncia falava os modelos dos veículos e não as placas. No flagrante eu identifiquei exatamente quem estava com o Prisma e quem estava com o Audi. Vale o que está escrito aí".

Não há nos autos qualquer indício que demonstre existência de inimizade anterior, que possa justificar eventual intenção dos policiais em prejudicar o acusado, ou mesmo incriminá-lo falsamente, pelo que as palavras dos servidores públicos merecem credibilidade. Os agentes de segurança eram estranhos aos réus, não havendo motivo para que seus depoimentos sejam desprezados.

Como é sabido, o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que a simples conduta do réu, consistente em "guardar, preparar e manter em depósito" a substância entorpecente, já é suficiente para caracterização do delito. As teses defensivas não foram comprovadas e são inverossímeis. Leandro não arrolou "Aninha" para corroborar suas alegações, no sentido de que estava nessa Cidade para trazê-la de volta para casa. Lucas, por sua vez, não comprovou estar cadastrado no aplicativo de transporte (uber, 99 ou qualquer outro) e não apresentou endereço do suposto destinatário da "cesta básica", que residiria neste município, apresentando versão vaga e sem qualquer conteúdo probatório.

E é dado incontroverso e objetivo: no veículo Prisma, conduzido por Lucas, foi encontrada uma caixa com 19,6 quilogramas de Maconha, não havendo que se falar em erro de tipo. Ora quem aceita transportar qualquer mercadoria a ela se vincula e assume os riscos inerentes ao negócio.

Assim, as provas dos autos, analisadas de forma contextualizada, comprovam a existência do dolo e o veículo dos réus no transporte de drogas, razão pela qual a condenação, e ambos, pelo delito do art. 33 da Lei de Drogas é de rigor.

Quanto ao delito de porte de arma e receptação, de rigor o reconhecimento do princípio da consunção, já que se referem aos mesmo objeto, bem como a condenação apenas em relação a Lucas, pois era ele quem portava GLOCK44.

Sabe-se que o crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03 é formal e de perigo abstrato, sendo necessário apenas que tenha potencialidade lesiva, como foi comprovado pelo laudo pericial (fls. 260/263 - (...)) Vieram acompanhando a arma 10 (dez) cartuchos de munição de arma de fogo, originais de fábrica, da marca "CBC" (Companhia Brasileira de Cartuchos), do calibre nominal .22" LR (LongRifle), de fogo circular. Eram dotados de estojos de aspecto externo dourado e projéteis de chumbo com pontas ogivais. Não possuem espoletas, estando a mistura iniciadora localizada de forma circular ao longo do anel interno do culote dos estojos. Em suas bases se encontra a inscrição do fabricante "CBC". (...) Quando dos ensaios experimentais de disparo com as munições, todos os cartuchos íntegros descritos anteriormente funcionaram a contento na arma examinada, constatando-se assim a

eficácia dos mesmos quanto à potencialidade lesiva da munição)."

Por fim, não restou demonstrada a associação criminosa, com estabilidade e permanência para fins de tráfico - características indispensáveis para a tipificação da conduta imputada aos réus. As provas produzidas bem revelam o concurso de agentes, o que não é suficiente para a tipificação do art. 35 da Lei de Drogas, razão pela qual a absolvição, de ambos, é medida que se impões.

A procedência da ação, portanto, é parcial.

PASSO A DOSAR AS PENAS.

RÉU LEANDRO

Crime de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06):

Na primeira fase: Sopesados os elementos norteadores do artigo 42, da Lei 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, constato ser razoável a quantidade de entorpecentes encontrados. Além disso, o acusado ostenta antecedente criminal (fls. 63/69), demonstrando sua personalidade voltada à criminalidade e comportamento social desajustado, não podendo receber, deste modo, a mesma pena que receberia uma pessoa que nunca se envolveu em qualquer prática delitiva, seja porque estariam sendo igualadas situações distintas, seja em razão do princípio da individualização da pena, inserido expressamente na Constituição Federal. Assim, fixo a pena acima do mínimo legal, ou seja, 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência específica (fls. 65), assim majoro a pena em mais 1/6, passando ao patamar de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na terceira fase: incabível a aplicação do redutor, diante da reincidência do acusado. Ademais disto, a quantidade de drogas e as condições pessoais desfavoráveis também lhes são desfavoráveis.

Torno-a definitiva.

RÉU LUCAS

Crime de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06):

Primeira fase: Sopesados os elementos norteadores do artigo 42, da Lei 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, constato ser razoável a quantidade de entorpecentes encontrados em poder do réu (19,6 quilogramas). Assim, fixo a pena acima do mínimo legal, ou seja, 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase: inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas.

Na terceira fase: a quantidade de drogas impede a aplicação do redutor.

Vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral.

Como já se decidiu "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

In casu, foram apreendidos em poder do acusado uma expressiva quantidade de drogas (19,6 quilogramas)

Nesta senda, é certo que tal privilégio tem lugar a quem, de fato, por um desvio de conduta, optou pelo tráfico. Tal redutor premia, em outras palavras, o traficante de primeira viagem. Não é o caso, pois não se mostra crível que o traficante confiaria uma valiosa quantidade de drogas a quem não estivesse, de fato, enveredado, na mercancia ilícita de forma que seu perfil não se subsume àquele que o legislador pretendeu atingir com a elaboração do § 4º.

Em situação análoga, o e. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, "já que isso importaria a imposição de pena absolutamente desproporcional à gravidade do delito" ((TJSP; Apelação 0000754-41.2017.8.26.0617; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de Registro: 31/07/2018).

Torno a pena definitiva, qual seja, 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Crime do Artigo 14, "caput", da Lei n.º 10.826/2003:

Na primeira fase: atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase: não há circunstâncias agravantes e deixo de aplicar a confissão quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, tendo em vista que nesta fase a pena não pode ficar aquém do mínimo legal (Súmula nº. .231 do C. STJ).

Assim, torno a pena definitiva.

Em virtude do concurso material, as penas devem ser somadas, totalizando 08 anos de reclusão e 610 dias-multa.

O valor do dia-multa, para ambos os réus, é fixado em seu valor mínimo.

O regime inicial de cumprimento de pena, diante da quantidade da reprimenda imposta e das circunstâncias judiciais negativa é o FECHADO (art. 33, §2º, "a" do CP) para ambos.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para:

A) ABSOLVER LEANDRO PEDROSO SOBRINHO, RG: 34276051, filho de Maria Aparecida Pedroso Sobrinho e LUCAS MAZZALI, RG: 32213322, filho de Mário Sergio Mazzali e Ana Peruffo Mazzali, da acusação do crime previsto no artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

B) CONDENAR LEANDRO PEDROSO SOBRINHO, RG: 34276051, nascido em 18/10/1981, natural de Caieiras - SP, filho de Sebastião Luiz Sobrinho e Maria Aparecida Pedroso Sobrinho, como incurso nos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado e 700 dias-multa, no mínimo legal; e LUCAS MAZZALI, RG: 32213322, nascido em 27/06/1981, natural de São Paulo - SP, filho de Mário Sergio Mazzali e Ana Peruffo Mazzali, como incurso nos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, e artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do código Penal, à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado e 610 dias-multa, no mínimo legal;

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Os acusados responderam ao processo presos, estando presente os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual não poderão recorrer da presente em liberdade. Determino, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, a destruição da arma e munições apreendidas.

Decreto o perdimento dos veículos (Prisma- de Placas FTF9D60- Jundiaí/SP e Audi Q3- Placas: BBZ1I06- Lagoa Da Canoa - AL) com fundamento no artigo 91, inciso II do Código Penal e 61 e 62 da Lei de Drogas, em favor dos órgãos públicos que já estão se utilizando dos veículos (fls.232). Oficie-se.

Expeça-se guia de recolhimento.

Custas na forma da lei.

P.I.C

Carapicuíba, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA